

拘留

决定机关：公、检

执行机关：公

方式

先行拘留

拘留证

责令被拘留人在拘留证上签名、捺指印

期限

3天

4-7天（特殊情况下）

30天（流，多，结）

+ 7（检察院审查批准逮捕的时间）

3个24小时

立即送看，至迟不得超过24小时送看守所

本地：24小时内送看

异地：24小时内羁押-返回立即送看

注意：立即送看最迟不得超过24小时

24小时通知家属

1、无法通知

2、国恐 + 有碍侦查

24小时讯问笔录

发现不应当拘留，县级以上公安机关负责人批准，制作释放通知书

时间起点均为宣布拘留之时起

身份不明

应当对其身份进行调查

符合逮捕条件的，也可以按其自报的姓名提请逮捕

时间是计算的，而不是身份不明不起算

拘留后的结果

提请逮捕

移送审查起诉

转取保或监视居住

撤案、行政处理

检察院决定拘留的执行程序

县级以上公安机关负责人批准后制作拘留证并立即执行

抓住：通知检察院

未抓住：将执行情况和原因通知检察院，撤销拘留之前，应当组织力量继续执行

通知家属和讯问工作由检察院进行